



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019
מס' בקשה: 6/439/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

עמל 11 ניהול מבנים בע"מ, ח.פ. 514850585 באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486	תיק מס' 6/455/17	התובעת:
נגד		
נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11, ראש העין באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור חברון דרך בן צבי 84, תל אביב - יפו טל': 03-6829183 פקס: 03-6829271	הנתבעת:	
עיכס נכסים בע"מ, ח.פ. 512557547 ש.מ. אדמוני נכסים בע"מ, ח.פ. 512634122 באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486	1. 2.	תיק מס' 6/630/18
התובעות:		
נגד		
נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11, ראש העין באמצעות ב"כ: עו"ד אברהם מורל ועו"ד איליה שכטר שדרות אבא אבן 10 הרצליה טל': 09-9726000 פקס: 09-9726001	הנתבעת:	
נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11, ראש העין באמצעות ב"כ: עו"ד אברהם מורל ועו"ד איליה שכטר שדרות אבא אבן 10 הרצליה טל': 09-9726000 פקס: 09-9726001	תיק מס' 6/238/19	שולחת הודעה לצד ג':
נגד		
עמל 11 ניהול מבנים בע"מ, ח.פ. 514850585 באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486	צד ג':	



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019
מס' בקשה: 6/439/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת:	תיק מס' 6/455/17	עמל 11 ניהול מבנים בע"מ, ח.פ. 514850585 באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486 נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11, ראש העין באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור חברון דרך בן צבי 84, תל אביב - יפו טל': 03-6829183 פקס: 03-6829271
המבקשת:	בקשה מס' 6/439/2020	

נגד

המשיבות:	1. עמל 11 ניהול מבנים בע"מ, ח.פ. 514850585 2. עיכם נכסים בע"מ, ח.פ. 512557547 3. ש.מ. אדמוני נכסים בע"מ, ח.פ. 512634122 באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486	
----------	--	--

החלטה

1. בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 12.7.2020, במסגרתה נעתרתי לבקשת התובעת בתיק מס' 6/455/17 והצד השלישי בתיק מס' 6/238/19, ולבקשת התובעות בתיק מס' 6/630/18 (להלן בהליך דנן - "המשיבות"), להורות זימון העדים, רואה החשבון יניב מרדכי וגב' אורנה ברוך (להלן - "העדים"), למתן עדות מטעם המשיבות.

2. כנטען בבקשה, אשר הוגשה על ידי נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11 ראש העין, הנתבעת בתיק מס' 6/455/17 ובתיק מס' 6/630/18 ושולחת ההודעה לצד שלישי בתיק מס' 6/238/19 (להלן בהליך דנן - "המבקשת"), יש להורות תיקון ההחלטה, משהותר בגדרה למשיבות לחקור העדים על דרך של חקירה נגדית. זאת, בניגוד להוראות הדין ולהלכה הפסוקה, לפיה בעל דין הקורא לעד אינו רשאי לחקרו בחקירה נגדית אלא בחקירה ראשית בלבד. כנטען, ציון הצורך בחקירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019
מס' בקשה: 6/439/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העדים בחקירה נגדית בא רק בסיפא הבקשה, מבלי שבאה בגוף הבקשה כל התייחסות לצורך מסטיה מכללי הדין בעניין זה.

3. בתגובה לבקשה, טענו המשיבות כי חקירת העדים התבקשה על דרך של חקירה נגדית, הואיל והעדים אינם בשליטת המשיבות ונמנים עם חברי המבקשת, נציגות הבית המשותף בעבר (העדה ברוך), או משמשים שלוח ובעל תפקיד מטעם המבקשת בניהול הבית המשותף (העד מרדכי). בהקשר זה, כנטען, נקבע בהלכה הפסוקה כי בעל דין רשאי לחקור בעל דין שכנגד, שלא הגיש תצהיר מטעמו, בחקירה נגדית.

4. בתשובה לתגובה דחתה המבקשת טענות המשיבות, בנמקה כי אין כל משמעות להיות העדים 'שלא בשליטת המזמין' או עדים 'המשמשים בעלי תפקיד אצל בעל הדין שכנגד', לעניין הותרת חקירתם על דרך של חקירה נגדית, בניגוד להוראות הדין. מבלי לגרוע מן האמור, טענה המבקשת כי פסיקה שאליה הפנו המשיבות עניינה אופן חקירת בעל דין שהוזמן למתן עדות על ידי בעל דין שכנגד, אשר אינה רלוונטית לנסיבות דנן, משאין חולק כי העדים אינם בעלי דין. עוד כנטען, העד מרדכי שימש מורשה חתימה מטעם המשיבה 1 וכיהן בתפקיד ניהולי מטעמה. אין לכרוך פלוגתאות שבאו בין המשיבה 1 לנושא משרה בה, העד מרדכי, להליכים העיקריים דנן המתבררים לפני המפקחת על רישום מקרקעין.

5. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, הנני להיעתר לבקשה. זאת, משבאתי לכלל מסקנה כי שגגה יצאה תחת ידי בהתירי למשיבות זימון העדים מטעמם "כמבוקש", מבלי משים כי בסיפא הבקשה עתרו המשיבות לחקירת העדים על דרך של חקירה נגדית.

6. הוראת תקנה 164 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מורנו בעניין זה לאמור: "בעל דין הקורא עד יחקור אותו תחילה חקירה ראשית; לאחר מכן רשאים בעלי הדין האחרים לחקור אותו חקירה שכנגד, ובעל דין הקורא את העד רשאי לחזור ולחקור אותו חקירה חוזרת בעניינים הנובעים מהחקירה שכנגד." לא מצאתי בנסיבות דנן טעמים המצדיקים סטיה מכלל זה, הן לעניין סדר החקירה הן לעניין דרך ביצועה כחקירה ראשית. בהלימה לפסיקה מנחה שאליה הפנו המשיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019
מס' בקשה: 6/439/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתגובתן לבקשה, הנני להורות כי העדים אינם בעלי דין (בעל דין שכנגד), ואף בשל כך לא מתקיימים הרציונאליים לחקירתם על דרך של חקירה נגדית.

7. למותר לציין, כי ככל שעד מוכרז 'עד עוין' רשאי בית המשפט לאפשר לבעל הדין שזימנו למתן עדות לחקרו על דרך של חקירה נגדית. ברם, עיתוי ההכרזה על עד 'עד עוין' יהא אך במהלך מסירת עדות העד, לאחר שבית המשפט יתרשם מעדותו, מתוכן תשובותיו ומן הדרך שהעד מוסר עדותו, בעטייה תותר חקירת העד על דרך של חקירה נגדית (ראו גם: ת"א (מחוזי מרכז) 5462-08-07 עירית רמת השרון נ' התעשייה הצבאית לישראל בע"מ, פורסם ב"נבו" (1.3.2013)).

8. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות כי העדים אשר זימונם התבקש על ידי המשיבים יחקרו בישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות ליום 10.9.2020, על דרך של חקירה ראשית.

המזכירות תמציא ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, י"ב אב תש"פ, 2 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה